

Termos e Condições Gerais

Anexo I — Prestação de Serviços

Gestão pra Tudo - Karoline Franzini de Carvalho Senna — CNPJ 38.431.977/0001-36

*Este documento é o **Anexo I** de todo Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a CONTRATADA e um CONTRATANTE, para qualquer um dos serviços do ecossistema da Incubadora de Expert (Método Express, Método VIP, Sprint do Método, Grupo, Individual, Diagnóstico Ferramentas). O contrato específico de cada serviço (objeto, prazo, valor, forma de pagamento e entregáveis) faz referência a este Anexo I e prevalece sobre ele em caso de conflito direto quanto a esses pontos específicos.*

CLÁUSULA 1 — DAS PARTES

CONTRATADA: Gestão pra Tudo - Karoline Franzini de Carvalho Senna, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 38.431.977/0001-36, com sede em Rio Negro, nº 375, Casa 12, CEP 79023-041, Campo Grande/MS, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA".

CONTRATANTE: qualificado(a) no preâmbulo do Instrumento Particular específico deste contrato, doravante denominado(a) simplesmente "CONTRATANTE".

CLÁUSULA 2 — DO OBJETO GERAL

2.1. A CONTRATADA presta serviços de mentoria, consultoria e formação no campo de posicionamento, criação de método autoral e comercialização de conhecimento no ambiente digital, sob a metodologia própria "Incubadora de Expert".

2.2. O objeto específico, escopo, entregáveis, prazo e cronograma de cada contratação estão descritos no Instrumento Particular correspondente (um por serviço), que é parte indissociável destes Termos Gerais.

CLÁUSULA 3 — DA NATUREZA DO SERVIÇO

3.1. O serviço contratado tem natureza de **orientação, mentoria e consultoria**, salvo quando o Instrumento Particular o definir como **serviço de execução** (caso do Sprint do Método, em que a CONTRATADA produz os entregáveis e o CONTRATANTE os aprova). Em nenhuma hipótese o serviço constitui garantia de resultado financeiro.

3.2. A CONTRATADA se compromete a empregar seus melhores esforços, conhecimento técnico e metodologia própria na condução do serviço, mas **não garante faturamento, número de vendas, número de alunos/clientes ou qualquer resultado financeiro específico** para o CONTRATANTE, uma vez que o resultado depende de fatores fora do controle da CONTRATADA (execução do CONTRATANTE, mercado, nicho, precificação, entre outros).

3.3. Onde o Instrumento Particular previr entrega de material específico (documentos, roteiros, ferramentas, agente de IA, página/LP, configuração de funil ou tráfego), essa entrega é obrigação de meio quanto ao resultado de negócio e obrigação de resultado quanto à própria entrega do material.

CLÁUSULA 4 — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1. Prestar o serviço com zelo técnico, dentro do escopo e cronograma definidos no Instrumento Particular.
 - 4.2. Disponibilizar os materiais, ferramentas e/ou agentes de IA descritos no Instrumento Particular, quando aplicável.
 - 4.3. Manter sigilo sobre informações confidenciais do CONTRATANTE nos termos da Cláusula 8.
 - 4.4. Comunicar com antecedência razoável qualquer necessidade de reagendamento de sessões previamente marcadas.
-

CLÁUSULA 5 — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 5.1. Fornecer as informações necessárias à execução do serviço, com veracidade.
 - 5.2. Comparecer aos encontros/sessões agendados ou reagendar com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas — reagendamentos fora desse prazo ou faltas não justificadas podem ser computados como sessão realizada, a critério da CONTRATADA.
 - 5.3. Efetuar o pagamento na forma e nos prazos definidos no Instrumento Particular.
 - 5.4. Não reproduzir, revender, redistribuir ou repassar a terceiros os materiais, roteiros, ferramentas e/ou acesso a agentes de IA de propriedade da CONTRATADA, nos termos da Cláusula 6 — o que não se aplica ao agente de IA do método do CONTRATANTE (Cláusula 6.4).
-

CLÁUSULA 6 — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

- 6.1. A metodologia "Incubadora de Expert", seus materiais, roteiros, frameworks, templates e agentes de IA próprios (como os agentes de apoio do método disponibilizados aos alunos) são de autoria e propriedade exclusiva da CONTRATADA, protegidos pela Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).
 - 6.2. O CONTRATANTE recebe **licença de uso pessoal e intransferível** dos materiais entregues, exclusivamente para aplicação em seu próprio negócio/método, vedada a reprodução, revenda, distribuição ou uso para ensinar/formar terceiros sem autorização expressa e por escrito da CONTRATADA.
 - 6.3. Documentos, roteiros e ferramentas personalizados **para o caso concreto do CONTRATANTE** (ex.: sua persona, sua promessa, seu processo autoral) são de uso exclusivo do CONTRATANTE quanto ao conteúdo aplicado ao seu negócio, mas a estrutura/framework subjacente permanece de titularidade da CONTRATADA.
 - 6.4. O **agente de IA do método do CONTRATANTE**, quando previsto como entregável no Instrumento Particular, é de propriedade do CONTRATANTE, que pode utilizá-lo livremente e sem restrições — inclusive disponibilizá-lo a seus alunos e clientes —, não se aplicando a ele as restrições dos itens 5.4 e 6.2.
-

CLÁUSULA 7 — DO USO DE IMAGEM E DEPOIMENTO

7.1. Ao aceitar este contrato, o CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA, de forma gratuita e **sem necessidade de autorização específica para cada peça**, a utilizar seu nome, imagem, voz, depoimentos, a história do seu processo e os resultados obtidos com o serviço como case, prova social e conteúdo, em redes sociais, aulas, lives, páginas de venda e demais materiais de divulgação da CONTRATADA.

CLÁUSULA 8 — DA CONFIDENCIALIDADE E DA LGPD

8.1. As Partes se comprometem a manter sigilo sobre informações confidenciais trocadas em razão deste contrato, incluindo dados de negócio, financeiros e estratégicos, não podendo divulgá-las a terceiros sem autorização prévia, salvo obrigação legal e o uso autorizado na Cláusula 7.

8.2. Dados pessoais do CONTRATANTE coletados para a execução do serviço são tratados pela CONTRATADA em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), sendo utilizados exclusivamente para a finalidade da prestação do serviço contratado, comunicação relacionada e os usos autorizados na Cláusula 7, podendo o CONTRATANTE solicitar acesso, correção ou eliminação de seus dados a qualquer momento, nos termos da lei.

CLÁUSULA 9 — DO CANCELAMENTO E DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

9.1. **Direito de arrependimento (compra realizada fora do estabelecimento comercial, art. 49 do CDC):** o CONTRATANTE tem o prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data de assinatura/confirmação da compra, para desistir da contratação, com devolução integral dos valores pagos, desde que o serviço ainda não tenha sido iniciado (primeira sessão/encontro realizado ou primeiro material entregue).

9.2. **Após o início da prestação do serviço** (realização da primeira sessão ou entrega do primeiro material), a desistência do CONTRATANTE dá direito a reembolso proporcional às sessões/semanas/entregáveis ainda não realizados até o momento do pedido de cancelamento, calculado sobre o valor total do contrato dividido pelo número de etapas previstas no Instrumento Particular, deduzido um percentual de 20% (vinte por cento) sobre esse valor proporcional, a título de custos administrativos e de organização já incorridos pela CONTRATADA. O reembolso é processado em até 10 (dez) dias úteis após o pedido.

Exemplo de aplicação (Método VIP, R\$1.500, 3 encontros): se o CONTRATANTE cancela após o Encontro 1, restam 2/3 do valor (R\$1.000) a título de etapas não realizadas; desse valor, deduz-se 20% (R\$200), resultando em reembolso de R\$800.

9.3. Em caso de cancelamento por parte da CONTRATADA por motivo de força maior ou impossibilidade de continuidade do serviço, o CONTRATANTE tem direito à devolução integral dos valores pagos referentes às etapas ainda não entregues, sem qualquer ônus.

CLÁUSULA 10 — DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO

10.1. O atraso no pagamento por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis autoriza a CONTRATADA a suspender a prestação do serviço até a regularização, sem prejuízo da cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso — limite do art. 52, §1º do CDC para relações de consumo — e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo de correção monetária.

10.2. O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato por qualquer das Partes, não sanado em até 10 (dez) dias após notificação por escrito, autoriza a Parte prejudicada a rescindir o contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA 11 — DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se ao valor efetivamente pago pelo CONTRATANTE no âmbito deste contrato, não respondendo por lucros cessantes, danos indiretos ou resultado de negócio não alcançado.

CLÁUSULA 12 — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Este contrato pode ser assinado eletronicamente, sendo válida a aceitação por meio de assinatura digital, clique de aceite em formulário/checkout, ou troca de mensagens confirmando os termos, nos termos da Lei nº 14.063/2020.

12.2. A tolerância de qualquer das Partes quanto ao descumprimento de qualquer cláusula não implica novação ou renúncia ao direito de exigi-la a qualquer tempo.

12.3. Este contrato obriga as Partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA 13 — DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da comarca de Campo Grande/MS para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvado o foro do domicílio do consumidor quando aplicável por lei.